

1522992-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Tenho 20 anos de idade, já fui preso por tráfico. Eu trabalho no lava rápido. Somente um individuo entrou na cabine do caminhão, porque o outro ficou com a gente.

Enquanto as confissões dos réus na fase inquisitiva, a fls. 08 e 09, vieram embasadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, suas negativas judiciais restaram isoladas e em absoluto não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522992-41.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522992-41.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258399/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 20396333 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 4245/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2258399 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE TAUAN DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1257.21

VISTOS.

KAIQUE TAUAN DOS SANTOS e MAIKON NATHAN SILVA FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e 2ªA, I, e artigo 330, ambos c.c. artigo 29, na forma do artigo 60, todos do Código Penal, porque consta que subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça

exercida com o emprego de arma de fogo, mercadorias do gênero alimentício consistentes em 09 (nove) caixas contendo biscoitos/bolachas diversos, da marca Panco, e 01 (um) aparelho de celular, marca LG K22, pertencentes à empresa vítima Lua Nova Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., representada por P.R.R., e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, pertencente à vítima J.R. C.J. mantendo as vítimas em seus poderes e restringindo-lhes a liberdade.

Na mesma data, por volta das 12 h, rua Rua Tineciro Icibaci e Estrada U (atualmente denominada Rua Nova Colônia) nesta cidade e Comarca, os denunciados, desobedeceram ordem legal de funcionário público.

A denúncia foi recebida à fl. 126.

Foram apresentadas defesas preliminares às fls. 178 e 190.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, uma das vítimas, duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e os réus foram interrogados.

Convertidos os debates em memoriais, a representante do Ministério Público, a fls. 216/225, requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As Defesas, por suas vezes, pediram, a fls. 228/233 e 234/238, a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnaram pela pena no mínimo, afastamento das qualificadoras e regime mais brando. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo boletim de ocorrência a fls. 06/07; auto de exibição e apreensão à fl. 24; dando conta da carga da vítima subtraídos pelos réus, bem como pelo boletim de ocorrência de fls. 12/21, dando conta dos aparelhos celulares das vítimas que não foram recuperados.

A autoria é igualmente inconteste.

Na fase inquisitiva, os réus confessaram suas participações no roubo, bem como suas tentativas de fuga, no entanto ambos negaram a posse de arma de fogo, alegando que apenas fizeram menção, fls.08/09.

Em juízo, o réu KAIQUE declarou que nesse dia fui lavar meu carro no lava rápido do Maicon, nós somos amigos de escola. Eu trabalho como uber, e ele me chamou para fazer uma corrida particular para ele em uma piscina para encontrar umas meninas. Eu fui fazer essa corrida para ele, no meio do caminho, vieram dois indivíduos armados e me rendeu. Ele viu o adesivo do uber, mandou eu parar e entraram. Eles ficaram com a arma batendo no meu ombro, e quando viram o caminhão, mandaram eu jogar o carro na frente do caminhão. Um desceu enquanto o outro ficou no carro comigo. Eles transferiram as caixas do caminhão para o carro e mandaram a gente acelerar. Passamos pela viatura, eles mandaram eu acelerar mais, eu perdi o controle, bati o carro numa Van, eles correram. Maicon estava sangrando, entrei em um supermercado, pedindo ajuda, quando os policiais chegaram. Trabalho com uber, tenho 22 anos de idade e nunca fui processado antes. Eu moro sozinho.

Já o réu MAIKON, declarou que eu estava trabalhando no lava rápido e quando terminei de lavar o carro dele, pedi para ele fazer uma corrida para mim, me levar para encontrar umas meninas na piscina. No caminho, dois homens armados mandaram ele parar, entraram e mandaram ele seguir. Quando viram o caminhão, um deles desceu e abordou o motorista e o outro ficou com a gente para gente não ir embora. Eles transferiram a carga do caminhão para o carro e mandaram a gente seguir. Quando passou a viatura, eles mandaram Kaique acelerar mais, até que ele perdeu o controle do carro e bateu numa Van. Eu me machuquei, e quando a polícia chegou ele explicou que a gente tinha sido vítima, mas os policiais não acreditaram e nos levaram para delegacia. Tenho 20 anos de idade, já fui preso por tráfico. Eu trabalho no lava rápido. Somente um individuo entrou na cabine do caminhão, porque o outro ficou com a gente.

Enquanto as confissões dos réus na fase inquisitiva, a fls. 08 e 09, vieram embasadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, suas negativas judiciais restaram isoladas e em absoluto não convenceram.

Observo que aquele que detém plena certeza acerca de sua inocência, luta por ela desde o início. Ninguém, acusado injustamente, se calaria, ante a possibilidade de apresentar sua versão ou negar, de forma veemente, eventual envolvimento em atividade delituosa. Tão pouco, ousaria confessar a prática de um crime que sabe inocente. Por outro lado, mesmo aquele que confessa sob coação ou pressão, limita-se a afirmar o que lhe indagado, dificilmente, apresenta detalhes acerca da empreitada, como ocorrido no caso em tela.

Muito embora a vítima não tenha reconhecido os réus, fato é que de acordo com as declarações tanto do motorista do caminhão, como do ajudante, no momento dos fatos ao menos três agentes ingressaram na cabine do caminhão, de sorte que as versões dos acusados, secundadas por suas defesas técnicas, absolutamente não convenceram. Em juízo, a vítima J.R.C.J.I, declarou que nós saímos, fizemos uma entrega, quando eles passaram por nós, e mandaram a gente descer do caminhão. Quando ia descer, um deles me segurou e levou meu aparelho celular. Como eles não sabiam dirigir o caminhão, colocaram Paulo no caminhão para dirigir e eu fui na cabine junto também. Ficamos em cinco na cabine. Mais pra baixo da rua, o veículo Sandero abriu o porta malas e eles colocaram a mercadoria do caminhão e passaram para o Sandero. Se eu não me engano, eram quatro agentes, um deles armado, quando ele abriu a porta, levantou a camisa, mostrou a arma e disse que era um assalto. Não presenciei a prisão deles, a gente continuou fazendo as entregas. Na delegacia não fiz nenhum reconhecimento. Eles bateram o carro, por isso só recuperamos parte das mercadorias. Não recuperei meu celular também.

Atenta ao relato prestado pelas vítimas observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Embora as vítimas não tenham conseguido reconhecer os réus, repita-se, não se pode perder de vista o fato de que os réus foram presos em poder da carga roubada e em poder do veículo utilizado, além disso confessaram de pronto a autoria do roubo, quando ouvidos perante a autoridade policial.

As condutas praticadas pelos réus enquadram-se perfeitamente no tipo descrito na peça inicial, sendo pois a condenação medida que se impõe.

E isso porque resta evidente a atuação dos acusados no crime em voga, pois, enquanto seus comparsas, de arma em punho, anunciavam o assalto, os réus tiveram participação efetiva nos fatos, seja mantendo vigilância, conferindo segurança e encorajando-os à prática do roubo, seja conduzindo os veículos utilizados no evento.

Assim é que: "Em sede do crime de roubo, o fato de um dos agentes aguardar os demais assaltantes na via pública, dando integral adesão ao cometimento do assalto, caracteriza a qualificadora do concurso de agentes, vez que sua conduta é a de co-autor e não, a de mero partícipe"(TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 17/137).

Nesse compasso, a co-autoria por parte dos réus está evidente, pois imperioso é o papel do comparsa, que agindo em conluio, facilita, encoraja e acoberta a ação de seu parceiro.

Ademais, a corroborar com as provas até o momento amealhadas aos autos, temos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão dos réus.

Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão dos réus, Diogo Ferreira e Carlos Eduardo Dias Missão, declararam em juízo, de forma firme e segura que em patrulhamento, nos deparamos com o veículo em alta velocidade. Tentamos efetuar a abordagem, eles não obedeceram e tentaram empreender fuga, até que, em alta velocidade acabaram colidindo o carro com uma Van. Nisso, quatro agentes

desembarcaram do veículo, mas apenas os dois réus foram detidos. No interior do veículo estava a carga roubada. Posteriormente o COPOM informou sobre o roubo da carga, bem como o veículo envolvido, que era o Sandero. Um dos réus, o Maikon confessou o roubo e o outro, Kaique falou que tinha sido sequestrado, porém ele foi reconhecido. Na delegacia de polícia não nos recordamos se a vítima os reconheceu. Eles desobedeceram nossa ordem de parada, e quem conduzia o veículo era o réu Kaique.

Assim como as vítimas, a testemunha e os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Foram ouvidas três testemunhas de defesa.

A primeira delas, Taline Costa de Moura, em Juízo relatou que sou amiga do Kaique há muito tempo. Sobre os fatos nada sei porque não os presenciei. Sei que Kaique sempre trabalhou, a vida toda nada tenho que possa desabona-lo.

Igualmente a testemunha José Roberto, em Juízo disse que sobre os fatos narrados na denúncia nada tenho a dizer porque não presenciei. Conheço o réu Kaique porque trabalhou comigo e hoje trabalha com uber. Nada tenho a dizer que possa desabona-lo.

Por fim, a testemunha Nickolly Chagas em Juízo relatou que nada sei sobre os fatos. Conheço o réu Maikon porque moramos no mesmo prédio. No dia dos fatos a gente combinou de ir para piscina eu fiquei esperando, mas ele não apareceu. Não sei dizer se ele trabalha.

Ocorre porém que ao contrário do que ocorre com as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa nada de esclarecedor trouxeram aos autos, eis que não presenciaram os fatos.

Assim, tem-se dos autos, que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, bens de propriedade da empresa vítima, além de bem da vítima J.R.C.J., e contra as vítimas P.R.R. e J.R.C.J. foram exercidas grave ameaça e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo. Que os réus agiram em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas declarações das vítimas, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos. Igualmente a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal, restou caracterizada, porque os acusados, não se contentaram em apenas subtrair os bens das vítimas. Durante os fatos, tiveram sua liberdade tolhida de forma absolutamente desnecessária.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, os relatos das vítimas foram firmes no sentido de que ambos portavam armas de fogo no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima -

reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010). "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles bens de propriedade da vítima, sendo, pois, a condenação de rigor. De rigor, portanto, a condenação pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoa e restrição de liberdade.

O mesmo se diga em relação ao crime de desobediência, devidamente comprovado pela oitiva da testemunha Danilo e dos policiais militares, tanto é que o veículo que os réus conduziam, acabaram por colidir com o veículo da testemunha, em razão da desobediência. Assim, o réu desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus são primários, e não ostentam antecedentes criminais, e Maikon menor de 21 anos de idade, assim, fixo suas penas base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa para o roubo, e 15 (quinze) dias de detenção, para o crime de desobediência.

Sobre a pena-base incidirão as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 3/8 e alcançará 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Neste sentido: "Em matéria de causa de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento, 1/3, deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações nº 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo." (Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, relator).

Na situação, o aumento de 3/8 é o mais indicado, eis que o concurso de agentes e a privação de liberdade da vítima foram fatores preponderantes para consumação do ato, já que se prestaram a tornar real a ameaça empregada contra a vítima, retirando dela a capacidade de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, eis que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, pelo que, aumento a pena em mais 2/3, para, não havendo outras circunstâncias, torna-la definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

Os condenados iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado. Ademais, a sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez mais de modo mais frio e arrojado. Demonstraram periculosidade, insensibilidade moral e desvirtuamento de caráter, também quando associaram-se, aguardando o momento propício de agir, destarte valendo-se das fragilidades oriundas da organização social e da boa-fé que norteia

as pessoas de bem.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar KAIQUE TAUAN DOS SANTOS e MAIKON NATHAN SILVA FERREIRA, a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, esta em regime inicial aberto, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, e artigo 330 ambos c.c. artigo 29, todos do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvemento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer,

não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA